

보건복지부 고시 제2026-119호

「아동복지법」 제20조의2, 같은 법 시행령 제22조의4에 따른 「위탁 가정 보호자의 제한적 범위의 권한 행사 등에 관한 고시」를 다음과 같이 제정·발령합니다.

2026년 5월 28일

보건복지부장관

「위탁가정 보호자의 제한적 범위의 권한 행사 등에 관한 고시」

제1조(목적) 이 고시는 「아동복지법」 제20조의2 및 같은 법 시행령 제22조의4 등에 따라 미성년후견인이 없는 보호대상아동을 가정위탁 보호하는 자가 임시로 해당 아동의 후견인 역할을 할 경우에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(후견인 역할에 대한 동의) ① 미성년후견인이 없는 보호대상 아동(이하 "대상 아동"이라 한다)을 가정위탁 보호하는 자로서 「아동복지법」(이하 "법"이라 한다) 제20조의2제1항본문에 따라 해당 아동의 후견인 역할을 하는 것에 동의한 사람(이하 "임시 후견인"이라 한다)은 시장·군수·구청장에게 별지 제1호 서식의 위탁가정 임시 후견 동의서를 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 위탁가정 임시 후견 동의서를 제출받은 시장·군수·구청장은 해당 임시 후견인에게 별지 제2호 서식의 위탁가정 임시 후견 확인서를 발급할 수 있다.

제3조(후견인 역할의 기간 등) ① 「아동복지법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제22조의4제1항제3호에서 "보건복지부장관이 정하여 고시하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 대상 아동의 사회보장급여 신청 및 수급을 위한 금융계좌 개설 시 법 제20조의2제1항에 따라 법정대리인의 동의가 필요한 경우
2. 대상 아동의 입학 또는 전학을 위한 절차의 이행(이동통신서비스 이용 등을 포함한다)에 법정대리인의 동의가 필요한 경우

② 영 제22조의4제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어서 법 제20조의2제2항후단에 따라 1년을 초과하여 대상 아동의 후견인 역할을 하고자 하는 사람은 시장·군수·구청장에게 별지 제3호 서식의 위탁가정 임시 후견 연장 신고서를 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 위탁가정 임시 후견 연장 신고서를 제출받은 시장·군수·구청장은 해당 임시 후견인에게 별지 제4호 서식의 위탁가정 임시 후견 연장 확인서를 발급할 수 있다.

④ 영 제22조의4제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 법 제20조의2제1항에 따른 후견인 역할을 다음 각 호의 기간 중 빠른 때까지 할 수 있다.

1. 영 제22조의4제1항 각 호의 사유가 해소된 날
2. 법 제20조의2제2항본문에 해당하는 기간이 종료된 날로부터 1년이 되는 날

제4조(권한 남용의 점검) 영 제22조의4제2항에서 "후견 사무에 관한 자료"란 별지 제5호 서식의 위탁가정 임시 후견 사무 보고서 및 구비서류를 말한다.

제5조(재검토기한) 보건복지부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호] 위탁가정 임시 후견 동의서

[별지 제2호] 위탁가정 임시 후견 확인서

[별지 제3호] 위탁가정 임시 후견 연장 신고서

[별지 제4호] 위탁가정 임시 후견 연장 확인서

[별지 제5호] 위탁가정 임시 후견 사무 보고서

위탁가정 임시 후견 동의서

보호대상 아동	성명		주민등록번호	
	주소			
임시후견인	성명		주민등록번호	
	주소			
	휴대전화 번호			
	아동과의 관계	☐ 가정위탁부 ☐ 가정위탁모		

「아동복지법」 제20조의2제1항, 같은 법 시행령 제22조의4제4항, 「위탁가정 보호자의 제한적 범위의 권한 행사 등에 관한 고시」 제2조 등에 따라 보호대상아동의 임시 후견인 역할을 수행하는 것에 동의한다.

년 일 일

성명 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 귀하

위탁가정 임시 후견 확인서				
보 호 대 상 아 동	성 명		주 민 등 록 번 호	
	주 소			
임 시 후 견 인	성 명		주 민 등 록 번 호	
	주 소			
	휴 대 전 화 번 호			
	아 동 과 의 관 계	☐ 가정위탁부 ☐ 가정위탁모		
권 한	1. 금융계좌 개설 및 이동통신서비스 이용에 관한 사항 2. 수술, 입원 등 의료서비스 이용에 관한 사항 3. 입학, 전학 등 학적관리에 필요한 사항			
유 효 기 한	발급일로부터 1년 * 단, 「아동복지법」 제20조의2제2항에 따라 보호조치가 종료되거나 보호대상아동의 후견인이 선임되어 후견인 역할을 종료한 경우에는 이 확인서는 효력을 상실한다			
위 사람은 「아동복지법」 제20조의2제1항에 따라 보호대상아동의 임시 후견인임을 확인합니다.				
년 월 일 시장·군수·구청장 직인				

[별지 제3호서식]

위탁가정 임시 후견 연장 신고서				
보호대상 아동	성명		주민등록번호	
	주소			
임시 후견인	성명		주민등록번호	
	주소			
	휴대전화 번호			
	아동과의 관계	☐ 가정위탁부 ☐ 가정위탁모		
신청사유	☐ 법 제19조제1항, 「민법」 제909조의2제3항 또는 제932조제1항에 따라 미성년후견인의 선임이 청구되었으나 가정법원의 심판이 확정되지 않은 경우			
	☐ 보호대상아동에게 중대한 장애나 질병 등이 발생하여 의료행위를 위한 법정대리인의 동의가 긴급하게 필요한 경우			
	☐ 대상 아동의 사회보장급여 신청 및 수급을 위한 금융계좌 개설 시 법 제20조의2제1항에 따라 법정대리인의 동의가 필요한 경우			
	☐ 대상 아동의 입학 또는 전학을 위한 절차의 이행(이동통신서비스 이용 등을 포함한다)에 법정대리인의 동의가 필요한 경우			
「아동복지법」 제20조의2제2항후단, 같은 법 시행령 제22조의4제1항·제4항 및 「위탁가정 보호자의 제한적 범위의 권한 행사 등에 관한 고시」 제3조 등에 따라 1년을 초과하여 보호대상아동의 임시 후견인 역할을 수행하고자 합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 시장·군수·구청장 귀하				

210×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제4호서식]

위탁가정 임시 후견 연장 확인서				
보호대상 아동	성명		주민등록번호	
	주소			
임시 후견인	성명		주민등록번호	
	주소			
	휴대전화 번호			
	아동과의 관계	☐ 가정위탁부 ☐ 가정위탁모		
권한	☐ 금융계좌 개설 ☐ 이동통신서비스 이용에 관한 사항 ☐ 수술, 입원 등 의료서비스 이용에 관한 사항 ☐ 입학, 전학 등 학적관리에 필요한 사항			
유효기한	년 월 일			
위 사람은 「아동복지법」 제20조의2제1항에 따라 보호대상아동의 임시 후견인임을 확인합니다. 년 월 일 시장·군수·구청장 직인				

210×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

위탁가정 임시 후견 사무 보고서				
위탁 아동				
성명		생년월일		
주소				
임시 후견인				
성명		생년월일		
주소				
보고 대상 기간				
기 간	20. . . ~ 20. . .			
후 견 활 동 상 황				
1. 금융계좌 개설				
개설 일시	금융기관명	계좌번호	개설목적	현재 잔액
20. . .				원
20. . .				원
2. 이 동 통 신 서 비 스 이 용				
이용 일시	유형(가입, 약정 변경 등)	상세 사항		
20. . .				
20. . .				
2-1. 월별 이용 금액				
월	원	월	원	월 원

(뒷면)

3. 의 료 서 비 스 이 용

이용 일시	의료기관명	병명	진료 내용	향후 치료계획
20. . .				
20. . .				
20. . .				

4. 학 적 관 리

변동 일시	학 교 명	변동사항(입학, 전학 등)
20. . .		
20. . .		

5. 기타 특이 사항

위 임시후견인은 「아동복지법」 제20조의2제4항, 같은 법 시행령 제22조의4제2항 및 「위탁가정 보호자의 제한적 범위의 권한 행사 등에 관한 고시」 제4조 등에 따라 위와 같이 후견사무에 관한 자료를 작성하여 제출합니다.

년 월 일

제출자 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 귀하

구 비 서 류	1. 금융계좌 개설 : 통장 사본 또는 계좌 개설 확인서 2. 이동통신서비스 이용 : 계약 확인서 등 서비스 이용을 증빙할 수 있는 서류 및 월별 요금 청구서 3. 의료서비스 이용 : 입퇴원확인서, 수술확인서, 진료비/약제비 영수증, 진단서, 소견서 등 4. 학적 관리 : 재학증명서 등 학적 변동을 확인할 수 있는 서류
------------------	--

210×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))